

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Москва

4 июля 2025 года

Судья Тверского районного суда города Москвы Криворучко А.В., при подготовке к рассмотрению жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ Лаговским Д.В. о признании незаконными действий заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликова Ю.М. по: вынесению постановления о приводе от 21.03.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в розыск от 01.04.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в международный розыск от 18.12.2024 года,

УСТАНОВИЛ:

В Тверской районный суд гор. Москвы поступила жалоба, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ Лаговским Д.В. о признании незаконными действий заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликова Ю.М. по: вынесению постановления о приводе от 21.03.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в розыск от 01.04.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в международный розыск от 18.12.2024 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Часть 2 ст. 125 УПК РФ предусматривает в том числе, право обращения с жалобой в суд, непосредственно заявителя и/или его представителя.

В ходе изучения жалобы и подготовки к её рассмотрению установлено, что жалоба Лаговского Д.В. не содержит необходимых сведений для её рассмотрения, в частности жалоба не содержит оригинала подписи заявителя Лаговского Д.В., а также адреса фактического проживания для извещения заявителя.

Как видно из материалов дела, жалоба Лаговского Д.В. подана в суд в виде электронного документа, не заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, согласно сведениям ЕСИА – заверена простой электронной подписью.

В соответствии со статьей 474.1 УПК РФ (в редакции Федерального закона № 610-ФЗ, вступившего в силу с 09.01.2023) ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут

быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены УПК РФ, в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью, если УПК РФ не установлено иное. Ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, подаются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо информационной системы, определенной Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, жалобе или представлению, также подаются в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и заверяются лицом, направившим такие документы, усиленной квалифицированной электронной подписью.

В соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 27 декабря 2016 года № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в формате электронного документа», обращение в суд подается в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение, либо в виде электронного образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение.

Учитывая, что жалоба Лаговского Д.В. не заверена усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение, данное обстоятельство препятствует принятию судом настоящей жалобы к производству до его устранения заявителем.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 125 УПК РФ порядка, суд считает необходимым настоящую жалобу вернуть заявителю для устранения указанных недостатков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу, поданную в порядке ст. 125 УПК РФ Лаговским Д.В. о признании незаконными действий заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликова Ю.М. по: вынесению постановления о приводе от 21.03.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в розыск от 01.04.2024 года, объявлению Лаговского Д.В. в международный розыск от 18.12.2024 года – вернуть Лаговскому Д.В. для устранения указанных в постановлении недостатков.

Разъяснить Лаговскому Д.В. право вновь обратиться с жалобой в суд в случае устранения указанных в настоящем постановлении недостатков.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток через канцелярию Тверского районного суда гор. Москвы.

Судья

